



Diplomado Bancario

Conociendo nuestro banco

BANCO GNB 

DIPLOMADO BANCARIO

GARANTÍAS

1

Introducción

2

Tipología

3

**Límites y
Provisiones**

4

**Garantías
Preferidas**

Módulo 1

Introducción

¿QUÉ ES UNA GARANTÍA?

Ley de Bancos: Artículo 222.- *EVALUACION DE LAS OPERACIONES QUE INTEGRAN LA CARTERA CREDITICIA “.... El criterio básico es la capacidad de pago del deudor. Las garantías tienen carácter subsidiario”.*

Si el deudor no paga... ¿qué respalda al Banco?

1

PERSONA

¿Quién puede responder por la deuda?

2

BIEN

¿Qué activo puede respaldarla?

3

RECUPERACIÓN

¿Cómo aumenta la posibilidad de recuperar?

IDEA CLAVE | La garantía no reemplaza el crédito: crea un respaldo frente al incumplimiento del cliente.

CONCEPTO DE GARANTÍA EN EL DERECHO CIVIL

Una garantía es accesoria: existe para respaldar una obligación principal.

1 ACCESORIA

Su existencia depende de una obligación principal; no subsiste de manera independiente.

2 FINALIDAD

Asegura el cumplimiento de la obligación garantizada.

3 ¿CUÁNDO SE ACTIVA?

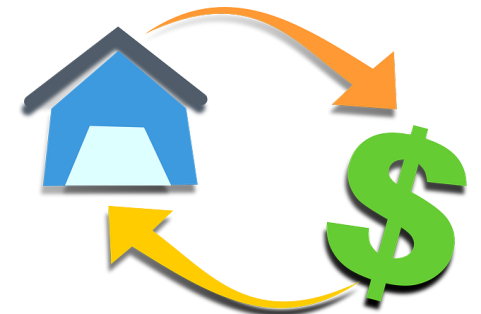
Ante el incumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer derivadas de la relación principal.

Ejemplos de obligación principal:

Capital de Trabajo

Leasing

Financiamiento inmobiliario



IDEA CLAVE | La garantía depende jurídicamente de la obligación que garantiza.

HISTORIA: ¿CÓMO SE GARANTIZABA UNA DEUDA?

La evolución de las garantías responde a una pregunta muy simple: ¿qué respalda al acreedor si el deudor no paga?

En las sociedades antiguas, el problema era básico: “Te presto algo hoy, pero ¿cómo sé que me lo devolverás mañana?”

1. PRIMER RESPALDO: LA PERSONA

Cuando todavía no existían los sistemas jurídicos y registrales modernos, el acreedor necesitaba un mecanismo que le diera seguridad frente al incumplimiento del deudor.

La deuda podía estar vinculada directamente al deudor. Si no cumplía, las consecuencias podían recaer sobre su libertad o incluso sobre su persona.

2. SEGUNDO RESPALDO: APARECE UNA TERCERA PERSONA

Con el tiempo surge una solución más sofisticada: *“No confío solamente en el deudor; quiero que otra persona responda si él no cumple”*.

Así aparecen primitivas formas de garantía personal que posteriormente evolucionarían en Roma hacia figuras como la del Fiador (garantía personal).

3. TERCER RESPALDO: QUE RESPONDA UN BIEN

La evolución natural fue: *“En lugar de depender de la persona, afectemos un bien al pago de la deuda”*.

Y es aquí donde empiezan a desarrollarse las garantías reales.

EVOLUCIÓN: PERSONA → TERCERO → BIEN | De la responsabilidad personal hacia la afectación de bienes concretos.

¿Qué tipos de Garantías existen?

La diferencia fundamental está en aquello sobre lo que recae la garantía.

1 GARANTÍAS REALES

Recaen sobre una cosa determinada.

- Bien mueble o inmueble.
- El bien queda afectado al cumplimiento de la obligación.

2 GARANTÍAS PERSONALES

Recaen sobre el patrimonio de una persona distinta del deudor.

- Un tercero asume la obligación de responder por la deuda.



PREGUNTA CLAVE
¿Sobre qué patrimonio o activo recae?



¿POR QUÉ EXISTEN LAS GARANTÍAS?

No aseguran que el deudor pague: mejoran la posición de recuperación del acreedor.

1

1. MITIGAN EL RIESGO

Protegen al acreedor frente al incumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Ejemplo: no pago o deterioro de la capacidad de pago.

2

2. AUMENTAN LA RECUPERACIÓN

Generan una fuente adicional de pago: un bien o la responsabilidad de un tercero.

3

3. FORTALECEN LA POSICIÓN JURÍDICA

Pueden otorgar preferencia, persecución u otros mecanismos que facilitan la satisfacción del crédito.

4

4. FACILITAN EL FINANCIAMIENTO

Pueden permitir mayores montos, mejores plazos y condiciones financieras más competitivas.

IDEA CLAVE | La garantía no elimina el riesgo: transforma la incertidumbre en una posibilidad real de recuperación.

Módulo 2

Tipología

GARANTÍAS REALES

No se garantiza solo con una promesa de pago: se respalda la deuda con un bien concreto.

1 ¿CÓMO FUNCIONAN?

El deudor o un tercero afecta un bien determinado de su patrimonio para garantizar una obligación frente al Banco.

2 ¿QUÉ OBTIENE EL BANCO?

Según corresponda, derecho de preferencia y de persecución sobre el bien frente a otros acreedores.

3 ¿Y SI EL BIEN CAMBIA DE DUEÑO?

La garantía no desaparece por el solo hecho de transferirse el bien; puede mantener su eficacia frente a terceros conforme al régimen legal aplicable.

4 ¿QUÉ PUEDE GARANTIZAR?

Bienes muebles o inmuebles, según el tipo de garantía real constituida.

IDEA CLAVE | El activo queda jurídicamente vinculado al cumplimiento de la obligación garantizada.

1. HIPOTECA

Un inmueble queda afectado al cumplimiento de una obligación sin que el cliente pierda su posesión ni su uso.

1 INMUEBLE AFECTADO

Recae sobre un bien inmueble determinado.

2 SIN DESPLAZAMIENTO

El cliente mantiene la posesión y uso del inmueble, salvo pacto en contrario.

3 MONTO GARANTIZADO

Responde hasta el monto del gravamen inscrito.

4 PROTECCIÓN

Otorga preferencia y persecución frente a terceros.

5 EJECUCIÓN

Ante incumplimiento, puede hacerse efectiva mediante ejecución judicial.

6 ALCANCE

Puede garantizar obligaciones específicas o, cuando corresponda, tener alcance de hipoteca genérica.



CONSTITUCIÓN

**Escritura pública + inscripción
regstral**



sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
N° Partida: 15300830

INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
JIRÓN JOSE CHOQUEHUANCA NUMERO 177-181
DEPARTAMENTO 302 - TERCER PISO
URBANIZACIÓN SANTA CATALINA
LA VICTORIA

REGISTRO DE PREDIOS.

PARTIDA DE INDEPENDIZACIÓN: RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN.

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

D 00001 - GRAVÁMENES Y CARGAS.

Anteriores a la independización y con menos de treinta años de antigüedad:

HIPOTECA: CORPORACION ALPE PERU INGENIERIA S.A.C., registrada en la partida N° 12467587 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, ha constituido **HIPOTECA** a favor del BANCO GNB PERU S.A. hasta por la suma de US \$500,235.61 dólares americanos. Así consta en la escritura pública del 26/05/2022 otorgada ante notario de Lima Jorge Luis Gonzáles Loli. Kárdex N° 231428. El título fue presentado el 01/06/2022 a las 12:40:50 PM horas, bajo el N° 2022-01601428 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 7,419.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00608785-01. Presentación electrónica. **Se traslada del asiento D 00006 de la partida 43276093, firmado el 23/06/2022 por la Registradora de la Zona Registral N° IX – Sede Lima Lina Martínez Ramírez. Lima, 16 de mayo del 2023.-**

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

D 00002

AMPLIACIÓN DE HIPOTECA: Se amplía la hipoteca inscrita en el asiento D 00006 de la presente partida a favor del **BANCO GNB PERU S.A.** hasta por la suma de **US\$**

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

RUBRO DE CARGAS Y GRAVÁMENES

CLIENTE/DEUDOR/CONSTITUYENTE

2. GARANTÍA MOBILIARIA

Una garantía real que recae sobre bienes muebles y cuya publicidad permite oponerla frente a terceros.

1

¿SOBRE QUÉ RECAE?

Dinero, vehículos, maquinaria, equipos, derechos, cuentas por cobrar, entre otros bienes muebles.

Productos del banco: Cuentas Rolando, DPO, DPF, entre otros tipos de pasivos.

2

¿CÓMO SE CONSTITUYE?

Mediante documento privado, con o sin firmas legalizadas, o mediante escritura pública, a elección de las partes.

Lineamiento del banco: para las GMD, firmas simples hasta 40 UIT; y, firmas legalizadas superior a 40 UIT.

3

¿PARA QUÉ SIRVE LA INSCRIPCIÓN?

- Da publicidad y oponibilidad frente a terceros y establece prelación conforme al régimen aplicable.
- Ejemplos: SIGM, Registro Vehicular.

4

¿HASTA DÓNDE RESPONDE?

Hasta el monto del gravamen constituido. Puede garantizar obligaciones a través de una garantía sábana (regla general en el banco) y específica (excepción).

GARANTÍA MOBILIARIA SOBRE DEPÓSITOS

La garantía ya está constituida sobre un activo que es dinero.



1 ¿QUÉ PUEDE QUEDAR AFECTADO?

- Depósitos a plazo
- Cuentas de ahorro
- Pasivos en el Banco

3 EJECUCIÓN ÁGIL

Ante incumplimiento, puede permitir ejecución simple y rápida y/o compensación bancaria, según la estructura.

2 AUTOLIQUIDABLE

El activo es dinero: no requiere vender un inmueble, maquinaria u otro bien para convertirlo en efectivo.

4 SIN INSCRIPCIÓN REGISTRAL

- Solo con la firma del “contrato de control” se constituye la GDM, la norma les brinda oponibilidad y la publicidad frente a terceros.
- A diferencia de la hipoteca, no depende de una inscripción en SUNARP para su constitución.

IDEA CLAVE | En lugar de esperar convertir una garantía en dinero, aquí la garantía ya es dinero.



PERÚ

Ministerio
de Justicia

Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos-SUNARP

EXPEDIENTE N°87940-2009

Derecho pagados: S/. 19.00.

Derechos por pagar: S/. 0.00.

REGISTRO DE BIENES MUEBLES

CERTIFICADO POSITIVO DEL REGISTRO MOBILIARIO DE CONTRATOS.

EL ABOGADO CERTIFICADOR QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

Realizada la búsqueda en el índice de los anteriores Registro de Prendas Especiales y Registro Fiscal de Ventas a Plazos de la Zona Registral N° IX-Sede Lima, Oficina Registral de Lima, ahora integrado en el Registro Mobiliario de Contratos; hasta la expedición del presente documento, en calidad de contituyente, a nombre de:

MAZAL CORP S.A.

Se han encontrado inscritas garantías mobiliaria/contratos en las siguientes partidas:

- 1.-Partida N°51662379
- 2.-Partida N°51408206
- 3.-Partida N°51379416
- 4.-Partida N°51395261

En fe de lo cual se expide en la ciudad de Lima, siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos del día de hoy viernes diecisiete de abril del 2009*****

Se deja constancia que realizada la búsqueda en el índice de títulos ingresados al Registro Mobiliario de Contratos, hasta la expedición del presente certificado no se han tenido a la vista títulos pendientes*****

**El presente certificado NO incluye información referida a los contratos / garantías mobiliarias inscritas y pendientes en el Registro Jurídico de Bienes; la misma que podrá ser solicitada a través del trámite previsto en el Registro respectivo.*

Base legal.

-Art. 94° y 109° de la Resolución N° 142-2006-SUNARP-SN
Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación con los Registros Jurídicos de Bienes Muebles.



Carmen Cirila Montoya Montoya
CARMEN CIRILA MONTOYA MONTOYA
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° IX - Sede Lima

**ANTES: REGISTRO
MOBILIARIO DE
CONTRATOS**

PARTICIPANTES

INFORMACIÓN SOBRE EL DEUDOR

DEUDOR

Tipo : DEUDOR GARANTE
Tipo de Persona : PERSONA JURÍDICA
Tipo de Documento : REG. UNICO DE CONTRIBUYENTE
Número de Documento : 20511904162
Razon Social : EMPRESA DE CRÉDITO VIVELA S.A.
Departamento : LIMA
Provincia: LIMA
Distrito : SAN ISIDRO
Indicador de Insolvencia : NO

ACREEDOR

Tipo : ACREEDOR
Tipo de Persona : PERSONA JURÍDICA
Tipo de Documento : REG. UNICO DE CONTRIBUYENTE
Número de Documento : 20513074370
Razon Social : BANCO GNB PERU S.A.
Departamento : LIMA
Provincia: LIMA
Distrito : SAN ISIDRO

BIENES

INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES

Bienes para uso : COMERCIAL
Bienes presentes : BIEN PRESENTE
Garantía mobiliaria prioritaria de adquisición (GMPA) : SI

BIENES ESPECIFICOS NO REGISTRADOS

OTROS

Item	Descripción	Serie
1	MONTO DINERARIO HASTA POR LA SUMA DE S/2'000,000.00	

DATOS GENERALES

Indicadores de preinscripción : NO
Tipo de moneda : SOL
Fecha de finalización del aviso : PLAZO INDETERMINADO
Indicador de posesión : NO
Acuerdo entre las Partes : NO
Monto máximo de la garantía : 2 000 000.00
Tipo de garantía : GARANTIA MOBILIARIA

Descripción de cláusula del contrato :
CLÁUSULAS CON DISPOSICIONES Y ALCANCES ALINEADOS A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE GARANTÍA MOBILIARIA (DECRETO LEGISLATIVO N.º 1400, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUSTITUTORIAS).

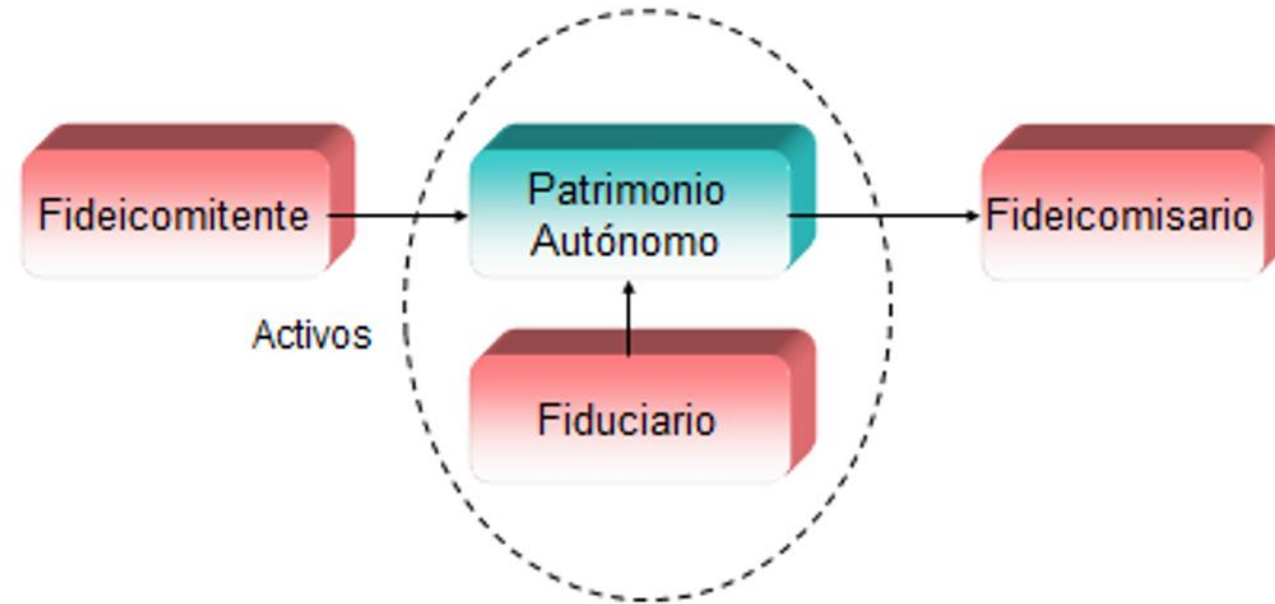
SIN PERJUICIO DE LO ANTES INDICADO Y DE LOS DEMÁS TÉRMINOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO CELEBRADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACIÓN; EL BANCO PODRÁ PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA MOBILIARIA CONFORME A LOS MECANISMOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1400 Y SU REGLAMENTO.

EL CONSTITUYENTE SE OBLIGA A NO GRAVAR, CEDER, NI AFECTAR LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL BANCO.

3.FIDEICOMISO

- “Fides” significa confianza.
- El Fideicomitente transfiere determinados bienes o derechos al Fiduciario para que sean administrados bajo un encargo, destinados a un fin específico.

Estructura del Fideicomiso



- ✓ Inembargabilidad.
- ✓ Exclusión de la Masa Concursal.

¿QUÉ HACE ESPECIAL AL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO?

Su principal característica es el aislamiento de los bienes.



INDEPENDIENTE

Es independiente del patrimonio del Fideicomitente, Fideicomisario y Fiduciario.



AISLADO

Los bienes quedan separados de otros patrimonios, generando una modalidad de protección frente a terceros.



FINALIDAD ESPECÍFICA

Los bienes y derechos se destinan al cumplimiento de un fin específico establecido en la estructura fiduciaria.



DOMINIO FIDUCIARIO

Sobre el patrimonio fideicometido, el Fiduciario ejerce dominio fiduciario y lo administra conforme al encargo.

CLAVE: el bien cambia de esfera patrimonial y queda afectado a una finalidad específica.

¿QUÉ PASA CON LOS BIENES FIDEICOMETIDOS?



INEMBARGABLES

Los bienes fideicometidos tienen protección frente a futuros embargos.



FUERA DE LA MASA CONCURSAL

No forman parte de la masa concursal del Fideicomitente.



EJECUCIÓN

Ejecución extrajudicial a través del Fiduciario, conforme al contrato de fideicomiso.

La ejecución que puede ser pública, privada o mediante adjudicación directa. Es mucho más ágil y ayuda a la mejor realización de los bienes.



AFECTACIÓN

- Los bienes quedan afectados al pago de obligaciones y responsabilidades vinculadas al ejercicio del dominio fiduciario.
- A diferencia de la hipoteca, no hay un valor de gravamen, sino que todo el bien responde por las obligaciones que garantiza.

ANULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA FIDUCIARIA

La transferencia fiduciaria puede ser cuestionada en los supuestos previstos por la normativa aplicable.

1

LEY N.º 26702 – LEY DE BANCOS

- La acción caduca a los 6 meses desde la última publicación del aviso que de cuenta de la enajenación en el diario oficial “El Peruano”.
- La caducidad opera a los 2 meses desde la notificación personal al acreedor de la constitución del fideicomiso.

2

LEY N.º 27809 – LEY DEL SISTEMA CONCURSAL

Se puede promover la declaración judicial de ineficacia de los actos no referidos al desarrollo normal del negocio realizado por el deudor dentro del año anterior a que se acogió a un proceso concursal, fue emplazado o notificado del inicio de la disolución y liquidación.

NULIDAD DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso es nulo en los siguientes casos:

1 FALTA DE FACULTAD DE DISPOSICIÓN

El Fideicomitente carece de facultad para disponer de los bienes o derechos que transmite.

2 OBJETO IMPOSIBLE

El objeto es física o jurídicamente imposible.

3 BENEFICIARIO = FIDUCIARIO

Se designa como beneficiario al Fiduciario, salvo en los fideicomisos de titulación.

4 BIENES FUERA DEL COMERCIO

Todos los bienes que deben integrarlo están fuera del comercio; siendo solo válido respecto de los bienes restantes.

TRIBUTOS DEL FIDEICOMISO

Tres ideas para entender su tratamiento tributario.

1 ALCABALA

Por la transferencia fiduciaria, no hay un pago de alcabala.

Es considerado por Registros Públicos como un invalorado.

2 TRANSPARENCIA TRIBUTARIA

Es un instrumento tributariamente transparente, por lo que está bajo la esfera del Fideicomitente.

3 RUC

El fideicomiso no tiene RUC.

FIDEICOMISO CON RETORNO vs. FIDEICOMISO SIN RETORNO

CON RETORNO

Los bienes retornan al Fideicomitente conforme a la estructura pactada.

SIN RETORNO

La enajenación está sujeta al IR desde el acto constitutivo, al valor de mercado.

EJEMPLO: FIDEICOMISO EN GARANTÍA



sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
Nº Partida: 43802615

**INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
LOCALES COMERCIALES NUM 201, 301, 401
CALLE ALFREDO MENDIOLA NUM 725
URBANIZACION INGENIERIA - QUINTA ETAPA
SAN MARTIN DE PORRES**

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO : TITULOS DE DOMINIO
C00004

FIDEICOMISO.- Se ha transferido el dominio fiduciario del inmueble inscrito en la presente partida a favor de **CORFID CORPORACION FIDUCIARIA S.A.**, inscrita en la partida Nº 134/2782 del Registro de Personas Juridicas de Lima, con la finalidad de garantizar las obligaciones contenidas en las cláusulas que aparecen en el título que se archiva, hasta su total cumplimiento. Así consta en la escritura pública del 31/03/2021 otorgada ante Notario de Lima Jorge Luis Gonzales Loli. El título fue presentado el 18/05/2021 a las 02:16:49 PM horas, bajo el Nº 2021-01273854 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 47.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00482013-01 00559442-01.-LIMA, 07 de Junio de 2021. Presentación electrónica.


JORGE LUIS ALVITEZ TEMOCHE
Registrador Público
Zona Registral Nº IX - Sede Lima

→ **RUBRO DE TITULOS DE DOMINIO**

→ **FIDUCIARIO**

→ **OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON EL INMUEBLE**

GARANTÍA PERSONAL: FIANZA SOLIDARIA

El fiador respalda la obligación con la totalidad de su patrimonio



FORMALIZACIÓN

- No se inscribe en Registros Públicos.
- Por política interna del Banco, se eleva a escritura pública.



RIESGO DE EJECUCIÓN

- El fiador puede no contar con patrimonio suficiente al momento del incumplimiento del deudor.



¿QUÉ DEBE EVALUAR EL BANCO?

Capacidad económica del fiador y su relación con el deudor.

EJEMPLOS DE RIESGO

- Solo firmó uno de los cónyuges.
- No existen facultades de la persona jurídica.

IDEA CLAVE

La fianza no sustituye el análisis crediticio ni asegura liquidez inmediata.

↑ **GARANTÍA SÁBANA** • Cubre las obligaciones pasadas, presentes y futuras del Deudor.

GARANTÍA PERSONAL: AVAL

El aval respalda la obligación dentro de un título valor.

1

¿QUÉ AFECTA?

Afecta el patrimonio total del Aval.

2

¿DÓNDE SE INCORPORA?

Se incorpora en títulos valores. En el caso del Banco, por ejemplo, en los pagarés.

3

RIESGO A CONTROLAR

- Ausencia de requisitos esenciales del título valor y/o llenado inadecuado de datos de identificación, valor dinerario u otros.
- El fiador puede no contar con patrimonio suficiente al momento del incumplimiento del deudor.

IDEA CLAVE | El análisis no termina con la firma: también importa la correcta instrumentación del título valor.

GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO

El respaldo recae sobre el patrimonio general del obligado, no sobre un bien específicamente determinado.

A CONCEPTO

No se afecta bienes específicamente determinados sino el patrimonio general del obligado.

B DIFERENCIA

Son garantías personales frente a las garantías reales.

Tipología:

1

Carta Fianza

2

Póliza de
Caución

3

SBLC

Standby Letter of Credit

IDEA CLAVE | Para el Banco GNB, el texto de las garantías deben de ser a satisfacción del Banco y emitidos por Bancos de primer nivel.

CARTA FIANZA

Garantía emitida por una entidad financiera a favor de un beneficiario.

Marco normativo

1 LEY N.º 26702

Marco general del sistema financiero.

2 SBS

Circular SBS N.º B-2101-2001

3 CÓDIGO CIVIL

Normas aplicables a la fianza.

4 OTRAS NORMAS

Reglamento de evaluación y clasificación del deudor y exigencia de provisiones; Ley de Contrataciones con el Estado.

PARTES DE LA CARTA FIANZA

EMITENTE

Emite la carta fianza.

GARANTIZADO

Persona cuya obligación se garantiza.

BENEFICIARIO

Entidad a cuyo favor se emite la carta fianza.

OPERACIÓN ECONÓMICA DE LA CARTA FIANZA

1 01 RELACIÓN PRINCIPAL

Deudor ↔ Acreedor

El deudor asume la obligación y se compromete a emitir una carta fianza a favor de su acreedor para garantizar su cumplimiento.

Licitación → adjudicación → Contrato de obra

EL CLIENTE participa en una licitación, resulta adjudicado y **suscribe con el Estado un CONTRATO DE OBRA** para la construcción de un colegio.

2 02 RELACIÓN CON LA ESF

Deudor ↔ ESF

Existe un contrato de crédito indirecto/contingente (calificación crediticia). El contrato debe mantenerse vigente durante la vida de la carta fianza.

Solicitud de garantías → Contrato Marco de Cartas Fianzas

El BENEFICIARIO exige al CLIENTE la presentación de una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y/o una Carta Fianza por Adelanto. Para obtenerlas, **el CLIENTE solicita al BANCO su emisión y suscribe un Contrato Marco de Carta Fianza.**

3 03 GARANTÍA

ESF → Beneficiario

La carta fianza constituye una garantía personal mediante declaración unilateral de la ESF.

Emisión de la Carta Fianza

EL BANCO emite la Carta Fianza a favor del **Beneficiario**, garantizando el cumplimiento de las obligaciones del CLIENTE derivadas del CONTRATO DE OBRA.

CARTA FIANZA: CARACTERÍSTICAS

1

Solidaria

2

Irrevocable

3

**Incondicional y de
Realización Automática**

4

Autónoma

5

**Sujeto y obligación
Garantizada**

6

**Plazo y monto
determinado**

7

**Ejecución notarial hasta 15 días
posteriores al vencimiento
(plazo de caducidad)**

Código Civil, artículo 1898°

8

**Principio de
Literalidad**

Carta Fianza

A N° 1170185



CARTA FIANZA No. D193-02953290

RUC 20100047218

MIRAFLORES, 8 de mayo de 2026

Señores
BANCO GNB PERU S.A.

Muy señores nuestros:

A solicitud y/o por cuenta de nuestro afianzado: FUERTE VENTURA PERU S.A.C., prestamos a favor de ustedes, fianza solidaria, sin beneficio de excusión, irrevocable e incondicionada, hasta por la suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 593,800.00) por un plazo que vencerá el 8 de mayo de 2027, a fin de garantizar las siguientes obligaciones:

- 1) La inscripción de la Declaratoria de Fábrica con resolución municipal de finalización de obra, de la Independización y del Reglamento Interno de Propiedad Horizontal de ser el caso en la Partida Electrónica N° 44530694 (en adelante Partida Matriz) del Registro de Predios.
- 2) La inscripción de la Primera y Preferencial Hipoteca a favor de vuestra Institución a ser otorgada por el/los señor/es EDDY MANUEL SALINAS CHAVEZ/ GISELA SARMIENTO NOCITO, sobre la unidad inmobiliaria consistente en el Departamento N° 610, ESTACIONAMIENTO N°20 Y DEPOSITO N°07 del edificio/condominio que se desarrolla sobre el inmueble inscrito en la Partida Matriz, ubicado en CA MONTE SIERPE N 106 LT 12 ETAPA 3, Distrito de SANTIAGO DE SURCO, Provincia de Lima, Departamento de Lima, unidad inmobiliaria que se encuentra actualmente en construcción bajo cargo y administración de la empresa FUERTE VENTURA PERU S.A.C., lo que deberá ocurrir dentro el 31 de 03 del 2027.
- 3) La renovación oportuna de esta fianza o la emisión oportuna de una carta fianza sustancialmente similar a ésta a favor de ustedes dentro del plazo de vigencia, cuando la fecha de cumplimiento de la obligación afianzada indicada anteriormente sea mayor a la fecha de vencimiento de la presente carta fianza o de sus renovaciones.

Habiendo incumplido con las obligaciones a cargo del afianzado indicadas en los numerales anteriores de la presente carta fianza, se podrá proceder con su ejecución, pudiendo aplicarse el importe de ésta al pago/amortización del crédito hipotecario/crédito con garantía hipotecaria, incluyendo el capital, intereses, gastos y cualquier otro concepto que pueda adeudar frente a ustedes, el/los señor/es indicado/s en el numeral precedente en virtud al Contrato de Préstamo Hipotecario/Crédito con garantía hipotecaria que hayan suscrito/suscribirán con ellos por las unidades inmobiliarias arriba descritas.

Para que la presente fianza entre en vigencia, se deberá de cancelar el importe del saldo de precio de la compraventa (financiado por vuestra institución) con la emisión y entrega a nosotros de un cheque de gerencia e ingresar los recursos de este a la cuenta Crediobra abajo descrita, para lo cual del cheque deberá ser girado a la orden de FUERTE VENTURA PERU S.A.C. y deberá incluir la cláusula "para abono en cuenta" para que sea abonado en la cuenta (crediobra) N° 191-6825640-0-57 abierta en nuestro banco.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder, por ningún concepto y en ningún caso, el importe arriba expresado y su realización será automática, por el sólo mérito de su requerimiento de pago, y/o la indicación o su solo dicho de que la obligación garantizada ha sido incumplida, siempre que dentro de su vigencia y hasta el decimoquinto día calendario posterior a su vencimiento nos sea requerido su pago, necesariamente por conducto notarial, en la dirección abajo indicada y dentro de horario de atención al público que el BANCO tenga establecido en dicha oficina, señalando obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe antes señalado, se entenderá que Uds.

renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieren vencido.

El pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que el banco pondrá a su disposición en el domicilio abajo señalado, el mismo que se entregará contra devolución del original de la presente carta fianza cuando la emisión haya sido física, mientras que para el caso de cartas fianzas emitidas de manera electrónica será suficiente que nuestro banco reciba el requerimiento de pago descrito en el párrafo previo para que se proceda a la entrega del cheque, en este caso la fianza quedará extinguida desde la fecha de entrega del cheque de gerencia.

De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance y condición.

La presente fianza no surtirá efecto alguno respecto de terceros distintos al beneficiario en cuyo favor se haya expedido; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y ésta haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su fianza a favor del nuevo acreedor.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 217 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la presente fianza no surtirá efecto si la acreencia garantizada resultase de un mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Si la carta fianza ha sido emitida de forma electrónica con firmas digitales, podrá ser informada por medios electrónicos. El beneficiario podrá hacer la validación de la firma digital de la presente carta fianza leyendo el código QR en caso cuente con uno o ingresar el documento a la plataforma del gobierno peruano <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml> o en Acrobat para comprobar la integridad de la presente. Si la carta fianza ha sido emitida de forma física podrá comprobar su integridad a través del buzón GOEConfirmacionesCartasFianzas@bcp.com.pe.

Agradeciéndole tomar nota de la presente carta-fianza y de sus términos, les saludamos.

Muy Atentamente,

Aracelly Brindley Vásquez Cayao
Asistente III - Ope. Mayorist. Carta Fianza
DNI 74905894 / MAT T12163
División de TI

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Pedro Otazola M.
Asistente III - Ope. Mayorist. Carta Fianza
DNI 73474711 / MAT T31696
División de TI

Dirección donde debe ser requerido su pago:
AV. JUAN DE ARONA 893 (SUC SAN ISIDRO)

COMPARACIÓN PRÁCTICA DE GARANTÍAS

Garantía	Tipo	Liquidez	Costo
Hipoteca	Garantía Real	Media	Alto
Garantía Mobiliaria sobre depósitos	Garantía Real	Alta	Bajo
Fianza Solidaria/Aval	Garantía Personal	Baja	Bajo
Fideicomiso	Garantía	Media	Alto
Carta Fianza	Garantía Personal	Alta	Medio

IDEA CLAVE | Dependiendo de la operación crediticia, carácter del cliente y monto del crédito, se asigna las garantías que mejor respondan a los intereses del Banco.

Módulo 3

Límites y Provisiones

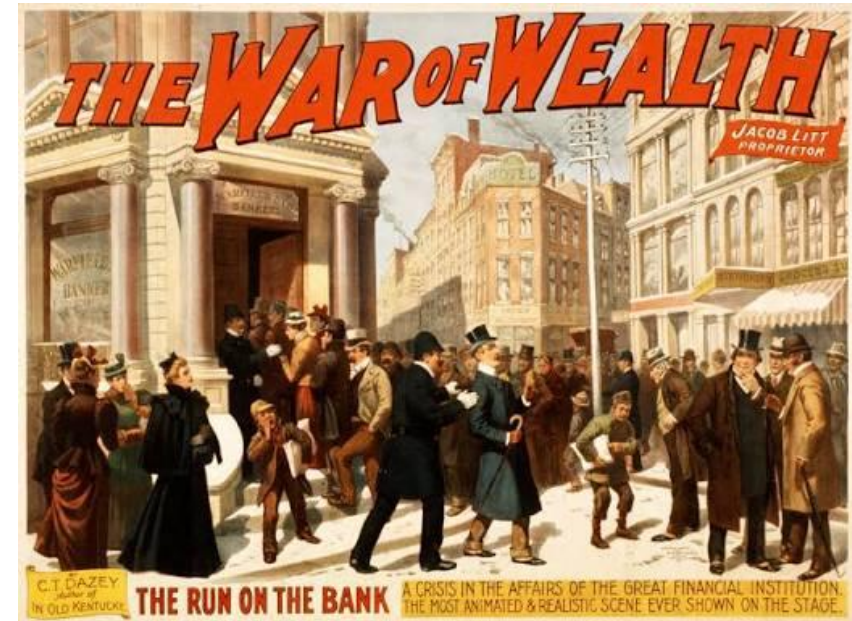
Fundamentos de la Regulación Bancaria

1 OBJETIVOS

- Proteger los ahorros del público.
- Riesgo Sistémico.

2 REGULACIÓN PRUDENCIAL

1. Capital mínimo.
2. Reservas.
3. Límites.
4. Provisiones.



Límites Legales

1

OBJETIVOS

- Evitar la concentración del riesgo crediticio en una sola persona o un solo grupo económico.
- Evitar esta concentración no solo a nivel de consolidación financiera, sino a través de otros criterios de riesgo común como el de parentesco.
- Los límites se calculan en forma individual, es decir por persona, o empresa a nivel de grupo económico al que pertenece.

2

La relación mutua a la hace mención la ley se refiere principalmente a:

- Control directo o indirecto por propiedad.
- Control directo o indirecto por gestión.
- Garantías recíprocas.
- Interdependencia comercial.
- Presunción justificada que el crédito será utilizado por otros.

Límites Legales

El Banco puede otorgar créditos, contingentes e inversiones concedidos a una sola persona natural o jurídica, en función al total de la deuda calculada sobre el patrimonio efectivo del Banco:

- ☐ **Límite del 10%:** Sin garantías.
- ☐ **Límite del 15%:** Siempre y cuando el exceso del 15% se encuentre cubierto con las siguientes garantías a valor de realización: Hipoteca, garantía mobiliaria sobre bienes muebles, warrants.
- ☐ **Límite del 20%:** De manera excepcional los Bancos pueden exceder los límites anteriores hasta el 20% de su patrimonio efectivo, si cuentan con alguna de las siguientes garantías: Acciones o Bonos de gran liquidez; Instrumentos representativos de deuda no subordinada, actualizado una vez al mes.
- ☐ **Límite del 30%:** Los bienes en arrendamiento financiero (leasing).

Provisiones: Clases

1. PROVISIÓN GENÉRICA

Las provisiones genéricas son aquellas que se constituyen, de manera preventiva, sobre los créditos directos y la exposición equivalente al riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores clasificados en categoria Normal.

Tipos de crédito	Tasas de Provisiones
Créditos corporativos	0.70%
Créditos a grandes empresas	0.70%
Créditos a medianas empresas	1.00%
Créditos a pequeñas empresas	1.00%
Créditos a microempresas	1.00%
Créditos de consumo revolventes	1.00%
Créditos de consumo no-revolventes	1.00%
Créditos hipotecarios para vivienda	0.70%

Provisiones: Clases

2. PROVISIÓN ESPECÍFICA:

Las provisiones específicas son aquellas que se constituyen sobre los créditos directos y la exposición equivalente a riesgo crediticio de los créditos indirectos de deudores a los que se ha clasificado en una categoría de mayor riesgo que la categoría Normal.

CATEGORIA DE RIESGO	TABLA 1 (SIN GARANTÍAS)	TABLA 2 (PARA GARANTÍAS PREFERIDAS)	TABLA 3 (PARA GP DE MUY RÁPIDA REALIZACIÓN)
Con problemas potenciales	5.00%	2.50%	1.25%
Deficiente	25.00%	12.50%	6.25%
Dudoso	60.00%	30.00%	15.00%
Pérdida	100.00%	60.00%	30.00%

En caso que los créditos cuenten con Garantías Preferidas Autoliquidables, el Banco constituirá provisiones específicas por la porción cubierta, considerando un porcentaje no menor al 1%.

Módulo 4

Garantías Preferidas

Lineamientos Generales

- ❑ Normativa: Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la exigencia de Provisiones (Resolución SBS N°11356-2008)

Requisitos para ser una Garantía Preferida:

- a) Se trata de dinero o bienes que permitan su conversión en dinero, para cancelar la obligación garantizada, sin costos significativos.
- b) Cuenten con documentación legal adecuada.
- c) No presenten obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o de alguna manera impedir que el Banco adquiriera clara titulación.
- d) Su valor esté permanentemente actualizado, mediante valuación realizada por perito registrado en el REPEV.

Lineamientos Generales

Valuación aplicable tanto para:

- Los bienes inmuebles afectados por Hipotecas.
- Productos y mercadería de fácil realización afectados mediante Warrants debidamente endosados.
- Joyas y metales preciosos con desposesión del bien (de no estarlo, se aplica un descuento del 1% sobre su valor).
- Primera Garantía Mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves, aeronaves, así como sobre bienes, de fácil realización, destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera.
- Fiducia sobre todos los mencionados bienes.

Lineamientos Generales

➤ En el caso de **Hipotecas y Garantías Mobiliarias** que deben encontrarse inscritas conforme al Reglamento, debe verificarse si estas han sido efectivamente **inscritas en los RRPP** y que cuenten con un **seguro** que cubra la pérdida del bien, debidamente endosado a favor del Banco.

De no ser así, no pueden ser consideradas como garantías preferidas, a menos que exista bloqueo registral al que se considera como garantía constituida por un plazo no mayor de 90 días contados desde su inscripción.

➤ Para **bienes inmuebles y muebles inscritos en los RRPP**, la valuación deberá efectuarse mediante una **tasación comercial** (mayor detalle numeral 3.5. del Reglamento).

Lineamientos Generales

➤ Los actos de constitución de Garantía Mobiliaria sobre bienes destinados a la explotación industrial, agrícola o minera, deben establecer expresamente que dichos bienes sólo podrán ser trasladados con autorización del Banco.

➤ Tratándose de créditos sindicados, las garantías presentadas se considerarán proporcionalmente a las alícuotas de los créditos otorgados.

Nota: el Reglamento establece la definición para las ESF y de seguros del exterior de primer nivel.

➤ Leasing (Arrendamiento Financiero): es un crédito con garantía, debiéndose tomar en cuenta la calidad de los bienes y la valuación de los mismos.

Lineamientos Generales

Para los **créditos que cuenten con la responsabilidad subsidiaria** de los gobiernos centrales y sus agencias, bancos centrales, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco de Pagos Internacionales, bancos multilaterales de desarrollo, **ESF o del sistema de seguros del país y del exterior**, así como otras entidades con Riesgo II de acuerdo con el Reglamento, instrumentada en:

- **cartas fianzas solidarias**, pólizas de caución,
- avales, aceptaciones bancarias, seguro de crédito a la exportación para financiamientos pre y post embarque,
- **cartas de crédito, cartas de crédito stand by o garantías similares, siempre que sean irrevocables con documentos negociados sin discrepancias**,
- derivados crediticios (únicamente total return swap y credit default swap); o que cuente con cobertura de seguro de crédito extendida por un patrimonio autónomo de seguro de crédito; o con cobertura de un fondo de garantía constituido por Ley, o con la cobertura de riesgo brindada por el Fondo MIVIVIENDA,

El requerimiento de provisiones corresponde a la clasificación crediticia de quien brinde la protección crediticia, por el monto cubierto, independientemente de la clasificación del deudor y el tipo de crédito del deudor original.

Tipología: “Garantías Preferidas”

Se consideran como garantías preferidas las siguientes:

1. Primera Hipoteca sobre bienes inmuebles.

2. Productos y mercadería de fácil realización, afectados mediante **Warrants** endosados conforme a Ley.

El **warrant** se encuentra regulado en la Ley de Títulos Valores: pignoración de mercancías de forma que si en la fecha de vencimiento del crédito el deudor no paga, el acreedor podrá exigir su venta para saldar su deuda, en subasta pública y con la intervención de un corredor de comercio o notario. En estricto, no sería garantía preferida si su realización es imposible o inexistente.

Transcurridos dos (2) días hábiles de producido el protesto, la almacenadora procederá a la venta de las mercaderías depositadas, previa publicación del anuncio durante 5 días.

El almacén también puede efectuar la venta de la mercadería: vencimiento de plazo, riesgo de deterioro o destrucción. Esto con aviso previo de 8 días.

Tipología: “Garantías Preferidas”

3. Primera Garantía Mobiliaria sobre:

(...)

- h) Joyas y metales preciosos con desposesión del bien. Si dichas garantías no se encuentran inscritas en los registros correspondientes se aplicará un descuento del 1% sobre el valor de dichas garantías.
- i) Conocimientos de embarque y cartas de porte, emitidos por empresas transportadoras de reconocido prestigio, debidamente endosados a favor del Banco.

4. Primera Garantía Mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves, aeronaves, así como sobre bienes de fácil realización, destinados a la explotación agropecuaria, industrial y minera, **siempre que estén inscritos en RRPP** y el constituyente o su representante sea designado **depositario** de dichos bienes en el respectivo acto constitutivo.

5. Fideicomiso en Garantía constituido sobre bienes inmuebles; productos y mercadería de fácil realización; así como sobre los bienes detallados en el numeral anterior; **siempre que estén inscritos en RRPP**.

6. Cartas Fianza emitidas por empresas supervisadas por la SBS que garanticen la terminación de un inmueble, su independización y posterior constitución de hipoteca a favor del Banco, solo para créditos hipotecarios para vivienda, cuando no es posible la constitución de la hipoteca al ser bienes futuros.

Tipología: “Garantías Preferidas de Muy Rápida Realización”

Se consideran garantías preferidas de muy rápida realización las siguientes:

1. Primera Garantía Mobiliaria sobre los siguientes bienes:

(...)

d) Warrants de commodities que sean transados en mecanismos centralizados de negociación o cuya negociación en mercados secundarios sea frecuente.

2. Fideicomiso en Garantía sobre los bienes señalados en el numeral anterior, siempre que se encuentre inscrito en los RRPP.



Tipología: “Garantías Preferidas Autoliquidables”

Se consideran Garantías Preferidas Autoliquidables las siguientes:

a) Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera efectuados en la empresa prestamista y sujetos a Garantía Mobiliaria. En caso que dichos depósitos no se encuentren inscritos, se aplicará un descuento del 0.5% sobre el valor de tales depósitos.

b) Derechos de carta de crédito, cartas de crédito stand by u otras similares, siempre que sean irrevocables, con documentos negociados sin discrepancias, pendientes de cobro del banco emisor cuando éste sea una ESF del exterior de primer nivel, en la medida que la empresa opte por no considerarla a efectos de la sustitución de contraparte crediticia.

c) Oro en lingotes en custodia de la empresa prestamista.

d) Cobertura de riesgo de crédito provista por el Fondo MIVIVIENDA S.A.

La porción del crédito hipotecario para vivienda con cobertura de riesgo del Fondo MIVIVIENDA S.A. puede recibir el mismo tratamiento de un crédito con garantía autoliquidable siempre que se cumpla con lo siguiente: (i) los créditos hipotecarios hayan sido otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA S.A.; y, (ii) la cobertura de riesgo brindada por el Fondo MIVIVIENDA S.A. a favor del Banco sea aplicable y se encuentre vigente de acuerdo con las normas establecidas por dicho Fondo.

